



P U T U S A N

Nomor : 460/PID.SUS/2020/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANNA HALIMAH alias SINCE;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 20 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. S. Cerekkang, Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/III/Res.2.5/2020/Reskrim tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2020;

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zul'aidin Bagenda Ali, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zul'aidin Bagenda Ali, S.H. yang beralamat di Jl. Matahari Kompleks Perumahan Racita II Blok B No. 5, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 460/PID.SUS/2020/PT MKS., tanggal 02 September 2020 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 460/PID.SUS/ 2020/PT MKS., tanggal 03 September 2020 Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM- /PANGKEP/04/ 2020 tanggal 24 April 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE, sejak tahun 2018 sampai awal tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya sejak terdakwa menguasai capturean foto berdua, bertempat di Jalan Cempaka, Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, telah "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban USMAN SALENG, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada saat terdakwa dan saksi korban yang merupakan Anggota Kepolisian Republik

Hal. 2 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (POLRI) menjalin hubungan asmara sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang, yang mana saksi korban berstatus menikah sedangkan terdakwa adalah seorang janda dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hubungan terdakwa dan saksi korban. Setiap saksi korban dan terdakwa bertemu mereka selalu berhubungan badan layaknya suami istri, terkadang saksi korban pun menginap di rumah kontrakan terdakwa jika sudah larut malam.

Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada yang membuat video saksi korban dan terdakwa yang sedang berduaan sehingga pembuat video tersebut meminta sejumlah uang agar video yang dimaksud tidak disebar luaskan padahal yang membuat video tersebut adalah terdakwa sendiri dengan ancaman "jika tidak mengirim sejumlah uang, maka video akan disebar", sehingga saksi korban pun mengabulkan permintaan terdakwa dan mengirimkan uang ke rekening BRI atas nama SEBASTIAN YODI yang merupakan anak terdakwa. Terdakwa juga selalu mendesak saksi korban untuk mengirimkan uang guna membayar hutangnya dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi korban, apabila saksi korban menolak maka terdakwa mengancam akan memberitahukan perihal hubungan diantara mereka kepada istri saksi korban.

Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya membuat video tersebut hanya untuk konsumsi pribadi, namun kemudian digunakan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saksi korban dengan cara apabila saksi korban tidak memberikan uang sejumlah yang terdakwa minta, maka terdakwa akan menyebar luaskan video tersebut terutama kepada istri saksi korban. Terdakwa juga menjelaskan bahwa jumlah uang yang telah diterima dari saksi korban yakni berjumlah sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE, sejak tahun 2018 sampai awal tahun 2020, atau setidaknya sejak terdakwa menguasai capturean foto berdua, bertempat di Jalan Cempaka, Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi korban USMAN SALENG, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada saat terdakwa dan saksi korban yang merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjalin hubungan asmara sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang, yang mana saksi korban berstatus menikah sedangkan terdakwa adalah seorang janda dan tidak ada seorang pun yang mengetahui hubungan terdakwa dan saksi korban. Setiap saksi korban dan terdakwa bertemu mereka selalu berhubungan badan layaknya suami istri, terkadang saksi korban pun menginap di rumah kontrakan terdakwa jika sudah larut malam.

Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada yang membuat video saksi korban dan terdakwa yang sedang berduaan sehingga pembuat video tersebut meminta sejumlah uang agar video yang dimaksud tidak disebar luaskan padahal yang membuat video tersebut adalah terdakwa sendiri dengan ancaman "jika tidak mengirim sejumlah uang, maka video akan disebar", sehingga saksi korban pun mengabaikan permintaan terdakwa dan mengirimkan uang ke rekening BRI atas nama SEBASTIAN YODI yang merupakan anak terdakwa. Terdakwa juga selalu mendesak saksi korban untuk mengirimkan uang guna membayar hutangnya dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi korban, apabila saksi korban menolak maka terdakwa mengancam akan memberitahukan perihal hubungan diantara mereka kepada istri saksi korban.

Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya membuat video tersebut hanya untuk konsumsi pribadi, namun kemudian digunakan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap saksi korban dengan

Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apabila saksi korban tidak memberikan uang sejumlah yang terdakwa minta, maka terdakwa akan menyebar luaskan video tersebut terutama kepada istri saksi korban. Terdakwa juga menjelaskan bahwa jumlah uang yang telah diterima dari saksi korban yakni berjumlah sekitar kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 13 Juli 2020 No. Reg. Perk. : PDM- 21/PANGKEP/05/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit handphone merk oppo F5;
 - Satu unit handphone merk vivo 1910;
 - Satu unit handphone nokia;
 - Satu buku tabungan BRI An. SEBASTIAN YODHI;
 - Satu kartu ATM BRI;
 - satu unit handphone samsung A6+.Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan Menista" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F5 Warna Gold IMEI : 867458035923855;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo 1910 Warna Hitam IMEI : 864372044376158;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam IMEI : 359017092306712;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A6+ warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A6+ warna biru;
Dikembalikan kepada Saksi HJ. SURIANI;
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Britama Nomor Rek: 3581-01-004864-50-8 Atas Nama SEBASTIAN YODHI;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI Britama Nomor : 6013 0111 0620 5080;
Dikembalikan kepada Saksi SEBASTIAN YODHI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 57/Pid.Sus/2020/PN.Pkj. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12

Hal. 6 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj.;

Menimbang, bahwa sehungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene 12 Agustus 2020 dan Salinan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2020, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana pada tanggal 28 Agustus 2020, dan Salinan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj.

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene masing-masing tanggal 14 Agustus 2020, dengan Nomor : 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj. sebelum berkas perkara Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Pkj. yang diputus pada tanggal 10 Agustus 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE, belum sesuai dengan tuntutan kami (Jaksa Penuntut

Hal. 7 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum);

- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam putusannya Nomor : 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj, tanggal 10 Agustus 2020, belum memenuhi rasa keadilan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam fakta persidagannya telah merugikan saksi korban USMAN SALENG sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Sesuai dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa bahwa benar telah merekam dengan sengaja dan kemudian mencapture video sedang bermesraan dengan saksi korban dirumah terdakwa yang mana capeturean tersebut dijadikan terdakwa sebagai alat untuk memeras saksi korban apabila tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang menjadi dasar putusan nya adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif kedua penuntut umum yang ancaman pidana selama-lamannya 4 tahun mengingat kerugian yang diderita saksi korban dan dengan tuntutan 3 tahun yang diajukan penuntut umum maka putusan majelis hakim pengadilan negeri pangkajene dirasa sangat jauh dari rasa keadilan bagi saksi korban;
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bila terdakwa mengakui telah mengancam saksi korban apabila tidak mengirimkan uang kepada terdakwa, maka terdakwa akan mengirimkan foto sedang bermesraan dengan saksi korban kepada istri saksi korban dan menyebarkanluaskannya.

Jadi hemat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene dalam memberikan putusannya belum tepat.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon;
2. Membatalkan putusan pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor : 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj, tanggal 10 Agustus 2020;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANNA HALIMAH alias SINCE, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal. 8 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Banding Penuntut Umum dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj. Tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 10 Agustus 2020 Nomor. 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj. serta telah pula membaca memori banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama terkait dengan tindak pidana pokok yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu "pemerasan dengan menista" sebagaimana surat dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) KUHPidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang diungkapkan dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama seluruh berkas dan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj. Tanggal 10 Agustus 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo, sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pid.Sus/2020/PN. Pkj. Tanggal 10 Agustus 2020 yang diminta banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat : Pasal 369 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara lain;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 10 Agustus 2020 Nomor. 57/Pid.Sus/2020/PN Pkj. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, oleh Kami : H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH., sebagai Ketua, I MADE SUPARTHA, SH.MH., dan MARTINUS BALA, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2020 Nomor : 460/PID.SUS/2020/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan

Hal. 10 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.,

I MADE SUPARTHA, SH.MH.,

Ttd.

MARTINUS BALA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata.

(H. JABAL NUR AS., S.Sos., MH),,
NIP. 1964 0207 1990 03 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Pts. No.460/PID.SUS/2020/PT.MKS.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)